

통 보

1. 제 목 : 국유재산 변상금 부과 관련 e그린시스템 개선 필요
2. 소관부점 : 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제25조 제1항 제6호에 따라 국유재산 업무 관련 전산 등 업무 개선업무를 수행하고 있다.

국유재산 변상금 사전통지 및 부과고지는 국유재산시스템 e그린¹⁾ 기능을 통해 무단점유자에게 송달하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙이라 한다) 제37조 제1항에 따르면 무단점유자에게 변상금을 징수하는 때에는 그 금액 등을 명시하여 문서로 고지(이하 “부과고지”라 한다)하여야 하고, 제2항에 따르면 제1항의 부과고지를 할 때에는 해당 점유자에게 변상금 사전통지서를 미리 발송(이하 “사전통지”라 한다)하여야 한다고 되어 있다.

1) 우편물 내용, 발·수신인 정보(성명, 주소)등을 시스템에 저장하면 우체국 서버로 자료가 전송되어 우체국에서 우편물 제작 및 수신인에게 우편물을 배달하는 기능

또한, 「위임전결규정」 별표 ‘위임전결 실행기준표’에 따르면, 변상금 사전통지 및 부과고지 시 팀장 이상의 승인²⁾을 받도록 되어 있다.

한편, 「행정절차법」 제21조 제1항에 따르면 행정청은 당사자에게 의무를 부과하거나 권익을 제한하는 처분을 하는 경우에는 당사자에게 사전통지하여야 한다고 되어 있고, 제24조에 따르면 행정청이 처분할 때에는 문서로 하여야 하며, 제15조 제1항에 따르면 송달은 해당 문서가 송달 받을 자에게 도달됨으로써 그 효력이 발생한다고 되어 있다.

따라서, 변상금 부과의 효력이 발생하려면 사전통지 및 부과고지 문서가 무단점유자에게 송달되어야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 사전통지 및 부과고지에 대한 업무현황을 2022년 자료로 표본 점검한 결과

[별지 3] “사전통지·부과고지 e그린 삭제 명세”와 같이 사전통지·부과고지에 대한 내부결재 승인을 받은 44,409건 중 1,197건의 경우 ‘등기우편’ 및 ‘이메일’로 별도 발송, ‘부과고지 전 변상금 수납’ 등의 사유로 국유재산 시스템(이하 “국유BPM”이라 한다) ‘e그린(e지로)발송관리’ 메뉴 발송목록³⁾에서 담당자가 ‘삭제’한 것으로 확인되었는데 삭제 시에는 별도의 내부결재가 필요 없는 것으로 확인되어 ‘발송’에 대한 전결권자 승인을 받은 건인데도 담당자가 임의로 발송 취소가 가능한 것으로 확인되었다.

2) 변상금 100만 원 초과 시 사전통지의 전결권자는 부점장, 변상금 100만 원 이하 시 사전통지의 전결권자는 팀장, 변상금 부과통지의 전결권자는 팀장으로 되어 있음

3) 사전통지·부과고지 내부결재 승인 시 자동으로 국유재산BPM 발송목록에 추가되고, 익일 e그린이 발송됨

또한, '대전광역시 ◆◆구 ▽▽동 xxx - 3'(전, 1,495m²) 소재 국유재산의 경우 사전통지(2022. 7. 26. 결재) 이후 부과고지를 하기 전인 2022. 8. 8.에 변상금(105,390원)이 입금되어 변상금 납부처리를 위해 부과고지 내부결재(2022. 8. 12.)를 진행하였으나(부과고지 내부결재 시 '변상금미수금' 계정과목 생성) 이미 변상금이 납부된 이후 부과고지를 할 경우 무단점유자의 민원이 발생할 가능성이 있어 담당자가 부과고지를 삭제한 것으로 확인되는 등

상기 [별지 3] “사전통지·부과고지 e그린 삭제 명세”와 같이 민원 발생을 방지하기 위하여 부과고지 내부결재 이후 담당자가 삭제하여 무단점유자에게 부과고지가 송달되지 않은 330건이 확인되었다.

그런데, 사내 변호사 의견에 따르면 변상금을 미리 납부하였더라도 「행정절차법」에 따라 부과고지가 점유자에게 송달이 되어야 처분의 효력이 발생하고, 만약 무단점유자가 부과고지가 송달되지 않았음을 사유로 변상금 부과처분 취소청구를 할 경우 변상금 처분이 무효⁴⁾가 될 가능성도 있는 것으로 확인되었다.

따라서, 국유BPM상 '변상금 사전통지 및 부과고지' e그린 발송을 담당자가 임의로 삭제하지 않고, 전결권자의 승인을 받아 삭제하도록 국유BPM을 개선할 필요가 있고

부과고지 시 “이미 변상금을 납부한 경우에도 행정절차상 필요에 의해 부과고지문을 발송할 수 있으므로 양해 부탁드립니다” 등의 문구⁶⁾ 추

4) 중앙행정심판위원회 2020 - 6044 '국유재산 변상금 부과처분 취소청구'의 경우 점유자에게 처분 전 사전통지만 하고 처분서를 별도로 고지한 사실이 없어 변상금 처분이 무효가 된 사건

5) 변상금을 이미 입금한 경우에도 5년(변상금 시효)이 지난 후 무단점유자가 변상금 부과처분이 없었음을 사유로 변상금 환급 요청 시 변상금을 환급해야 할 가능성이 있음

6) 공사 무담보채권 채무조정 안내문의 경우 이미 채무를 일부 변제하였거나 채무조정 약

가를 통해 변상금을 기납부한 무단점유자의 민원발생을 방지하여, 민원부담으로 인한 부과고지 취소를 예방할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 국유재산기획처는 변상금 사전통지·부과고지 e그린 발송을 담당자가 임의로 삭제하지 않도록 국유BPM을 개선하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

국유재산기획처장은 변상금 사전통지·부과고지 e그린 발송에 대한 담당자 임의삭제와 이미 납부한 변상금에 대한 부과고지로 인한 민원발생을 방지하도록 국유재산시스템 개선방안을 마련하시기 바랍니다.
(통보)

정을 체결한 채무자가 안내문을 받았을 경우 발생할 수 있는 민원을 방지하고자 안내문상 “고객님께서 채무일부 변제 등으로 상기 채무내역과 상이한 경우 정중히 사과드립니다.”라는 문구를 포함하고 있음